Juridische kaders voor agentic AI in het MKB

CONCEPT-WHITEPAPER · Onderzoeksproject "Haalbaarheid AI PM+Marketing" (MIT Haalbaarheid, provincie Flevoland, zaaknummer 28436) · Inclufy, Almere

> Dit is een levend concept. De datagedreven onderdelen worden automatisch ververst uit de onderzoeksdatabase (enquête op inclufy.com/ai-onderzoek en gecodeerde bedrijfsinterviews); de tekstdelen zijn redactie van het onderzoeksteam. Automatisch gegenereerde conclusies en aanbevelingen zijn voorstellen tot de hoofdonderzoeker ze heeft gevalideerd. Niets uit dit concept is bedoeld voor publicatie of verspreiding buiten het projectteam.

Managementsamenvatting

[SCHRIJVEN BIJ AFRONDING: de samenvatting wordt als laatste geschreven, wanneer resultaten, conclusies en aanbevelingen definitief zijn. Houd hem op één pagina, voor ondernemers, zonder jargon.]

Stand van het onderzoek op dit moment:

6 deelnemers verwerkt (5 enquête-inzendingen, 1 gecodeerde bedrijfsinterviews). Dit aantal en alle tabellen in hoofdstuk 1 en 4 tot en met 8 worden automatisch ververst uit de onderzoeksdatabase.

1. Inleiding en methode

1.1 Waarom dit onderzoek

AI-systemen die niet alleen adviseren maar zelfstandig taken uitvoeren (agentic AI) komen binnen bereik van het MKB: planning en cashflowbewaking in projecten, campagnekeuzes en content in marketing. De centrale vraag van dit haalbaarheidsonderzoek is of het Nederlandse MKB daar klaar voor is: wat willen ondernemers wel en niet uit handen geven, onder welke voorwaarden, en welke juridische kaders gelden daarbij. Deze whitepaper richt zich op dat laatste: de juridische kaders, gevoed met de praktijkkant uit enquête en interviews.

1.2 Drie bronnen, één uitkomstenset

- **Desk research** (afgerond): de juridische analyse van de AI-verordening, de AVG, het reclame- en consumentenrecht en aansprakelijkheid, plus een internationale vergelijking (hoofdstuk 2 en 3).
- **Enquête** (loopt): tien vragen op inclufy.com/ai-onderzoek, open voor elk MKB-bedrijf; antwoorden worden direct en gescheiden van eventuele contactgegevens opgeslagen.
- **Bedrijfsinterviews** (gepland: 15 tot 21 bedrijven): twaalf hoofdvragen in veertig minuten, afgenomen door het onderzoeksteam en na codering ingevoerd in dezelfde categorieën als de enquête.

Enquête en interviews zijn op hetzelfde analysekader gebouwd: elke uitkomstcategorie wordt door beide instrumenten gevoed, zodat resultaten optelbaar en onderling controleerbaar zijn. Het parallelle technische spoor (toetsing van de onderliggende modellen door een onafhankelijke ML-specialist) wordt in het haalbaarheidsrapport van het project gerapporteerd en raakt deze whitepaper alleen waar techniek en recht elkaar raken.

1.3 Verantwoording en beperkingen

Antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt; citaten alleen met vastgelegde toestemming en nooit herleidbaar. Opvattingen van respondenten (bijvoorbeeld over aansprakelijkheid) worden als opvattingen gepresenteerd, nooit als juridische conclusie. De steekproef is een gelegenheids-steekproef met nadruk op Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam; aantallen worden overal vermeld zodat de lezer de draagkracht van elke uitspraak kan wegen.

1.4 Deelnemers en spreiding

6 deelnemers verwerkt (5 enquête-inzendingen, 1 gecodeerde bedrijfsinterviews). Dit aantal en alle tabellen in hoofdstuk 1 en 4 tot en met 8 worden automatisch ververst uit de onderzoeksdatabase.

Spreiding naar sector

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
Bouw / installatie	1	0	1	17%
IT / software	1	0	1	17%
Retail / groothandel	1	0	1	17%
Zakelijke dienstverlening	1	0	1	17%
Industrie / productie	1	0	1	17%
Logistiek / transport	0	1	1	17%

(beantwoord door 6 van 6)

Spreiding naar bedrijfsomvang

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
10–49	2	0	2	33%
50–249	1	1	2	33%
2–9	1	0	1	17%
1 (zzp)	1	0	1	17%

(beantwoord door 6 van 6)

Spreiding naar regio

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
Flevoland	3	1	4	67%
Metropoolregio Amsterdam	1	0	1	17%
Elders in Nederland	1	0	1	17%

(beantwoord door 6 van 6)

Methodenotities interviews: voorbeeldkaart gebruikt bij 1 van de 1; blokken met vinkje "onvoldoende zicht": Marketing (1x).

2. Juridisch kader (desk research)

> [DESK RESEARCH INVOEGEN: dit hoofdstuk wordt gevuld met de afgeronde desk research. De structuur hieronder is het raamwerk; vervang elke invulmarkering door de uitgewerkte tekst en bronverwijzingen.]

2.1 De Europese AI-verordening (AI Act)

Kernvragen voor dit hoofdstuk: welke rol heeft een MKB-bedrijf dat agentic AI gebruikt (doorgaans gebruiksverantwoordelijke/deployer, niet aanbieder), welke risicoklasse raken de onderzochte toepassingen (projectmanagement en marketing), welke concrete verplichtingen volgen daaruit (transparantie, menselijk toezicht, AI-geletterdheid) en volgens welke tijdslijn treden ze in werking.

[DESK RESEARCH INVOEGEN: uitwerking AI-verordening]

2.2 De AVG bij zelfstandig handelende systemen

Kernvragen: grondslagen voor verwerking van klant- en medewerkersgegevens door een agent, geautomatiseerde besluitvorming en artikel 22, wanneer een DPIA nodig is, de rolverdeling verwerkingsverantwoordelijke/verwerker richting de AI-leverancier, en datadoorgifte.

[DESK RESEARCH INVOEGEN: uitwerking AVG]

2.3 Reclame- en consumentenrecht bij AI-marketing

Kernvragen: misleiding en oneerlijke handelspraktijken bij autonoom gegenereerde en geplaatste content, transparantie over AI-gebruik richting klanten, en de grenzen aan gepersonaliseerde benadering.

[DESK RESEARCH INVOEGEN: uitwerking reclame- en consumentenrecht]

2.4 Aansprakelijkheid en verzekerbaarheid

Kernvragen: wie draagt schade door een fout van een agent (contractuele verdeling gebruiker/leverancier, productaansprakelijkheid, zorgplicht), wat verandert er door nieuwe Europese regels, en hoe verhoudt dit zich tot wat ondernemers verwachten (zie hoofdstuk 5 en 7).

[DESK RESEARCH INVOEGEN: uitwerking aansprakelijkheid]

3. Internationale vergelijking (desk research)

> [DESK RESEARCH INVOEGEN: gevuld vanuit de afgeronde desk research; raamwerk hieronder.]

Kernvragen: hoe gaan andere markten om met agentic AI voor kleinere bedrijven (regelgeving, voorlichting, keurmerken), wat betekent het verschil in regelgevingsklimaat voor Nederlandse MKB-bedrijven die internationaal werken, en welke buitenlandse aanpakken zijn het overnemen waard.

3.1 Binnen de EU

[DESK RESEARCH INVOEGEN]

3.2 Buiten de EU

[DESK RESEARCH INVOEGEN]

3.3 Lessen voor het Nederlandse MKB

[DESK RESEARCH INVOEGEN]

4. Resultaten uit enquête en interviews

De tabellen in dit hoofdstuk worden automatisch ververst uit de onderzoeksdatabase en tonen enquête en interviews naast elkaar en opgeteld. Duiding staat in de redactionele passages en in hoofdstuk 5.

4.1 Huidig AI-gebruik

Werkt het bedrijf al met AI-tools?

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
Ja, dagelijks	1	0	1	17%
Ja, af en toe	2	1	3	50%
Nee, maar wel interesse	1	0	1	17%
Nee, geen plannen	1	0	1	17%

(beantwoord door 6 van 6)

Toelichtingen (gebruik of reden om niet te gebruiken):

- "Offertes schrijven met ChatGPT" *(Bouw / installatie, 10–49, enquête)*
- "Geen tijd gehad om het uit te zoeken" *(Retail / groothandel, 50–249, enquête)*
- "Ritplanning deels met AI-tool, verder handmatig" *(Logistiek / transport, 50–249, interview I-01)*

4.2 Taken: wat mag een AI-agent wel en niet

Taken die men een AI-agent zelfstandig zou laten uitvoeren

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
Projectplanning bijhouden en bijsturen	2	1	3	50%
Geen enkele taak volledig zelfstandig	2	0	2	33%
Cashflow en budgetten vooruit rekenen	1	1	2	33%
Offertes of rapportages opstellen	1	0	1	17%
Marketingcontent maken en plaatsen	1	0	1	17%
Campagnes starten en bijsturen	1	0	1	17%
Klantvragen beantwoorden	1	0	1	17%

(meerdere antwoorden mogelijk; aandelen op basis van alle 6 deelnemers)

Wat men een AI-agent nooit zelfstandig zou laten doen:

- "Prijsafspraken met klanten" *(Bouw / installatie, 10–49, enquête)*
- "Alles, eerst zien dat het veilig is" *(Retail / groothandel, 50–249, enquête)*
- "Beslissingen over personeel" *(Industrie / productie, 10–49, enquête)*
- "Contractbeslissingen met vervoerders" *(Logistiek / transport, 50–249, interview I-01)*

4.3 Menselijke controle en voorwaarden

Gewenste mate van menselijke controle

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
Alles vooraf goedkeuren	2	0	2	33%
Alleen belangrijke beslissingen vooraf	2	1	3	50%
Achteraf controleren is genoeg	1	0	1	17%
Volledig zelfstandig is prima	0	0	0	0%

(beantwoord door 6 van 6)

Wat minimaal geregeld moet zijn

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
Belangrijke acties eerst ter goedkeuring aan een mens	4	1	5	83%
Altijd direct kunnen stoppen of terugdraaien	3	1	4	67%
Logboek van alle handelingen	2	1	3	50%
Uitleg waarom de agent iets doet	2	0	2	33%
Onafhankelijke toetsing of certificering	1	0	1	17%

(meerdere antwoorden mogelijk; aandelen op basis van alle 6 deelnemers)

4.4 Drempels, regelkennis en betalingsbereidheid

Grootste drempel

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
Vertrouwen (zicht en correctie)	1	0	1	17%
Privacy en bedrijfsdata (AVG)	1	0	1	17%
Aansprakelijkheid	1	1	2	33%
Kosten en onduidelijke opbrengst	1	0	1	17%
Kennis (waar te beginnen)	1	0	1	17%
Anders	0	0	0	0%

(beantwoord door 6 van 6)

Bekendheid met AVG en AI-verordening

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
Niet bekend	2	0	2	33%
Van gehoord, betekenis onduidelijk	2	1	3	50%
Globaal bekend	1	0	1	17%
Goed bekend	0	0	0	0%

(beantwoord door 6 van 6)

Regelkennis in de interviews, spontaan genoemd tegenover pas na aanreiken herkend:

Regel	Spontaan genoemd	Na aanreiken
AI-verordening	0	1
AVG	1	0

Betalingsbereidheid per maand

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
€500 – €1.500	1	1	2	33%
€150 – €500	1	0	1	17%
Niets	1	0	1	17%
Tot €50	1	0	1	17%
Dat hangt ervan af (licht toe bij vraag 10)	1	0	1	17%

(beantwoord door 6 van 6)

Genoemde prijsvorm in de interviews: per maand (1x).

Gewenste externe ondersteuning

Antwoord	Enquête	Interviews	Totaal	Aandeel
Advies van een expert	2	1	3	50%
Praktische training voor het team	3	0	3	50%
Voorbeelden van vergelijkbare bedrijven	1	1	2	33%
Subsidie of financiering	1	0	1	17%
Samenwerking met een kennisinstelling	1	0	1	17%

(meerdere antwoorden mogelijk; aandelen op basis van alle 6 deelnemers)

4.5 Kansen en zorgen

- "Kans: tijdwinst. Zorg: fouten richting klanten." *(Bouw / installatie, 10–49, enquête)*
- "Zorg: klantdata op straat" *(Retail / groothandel, 50–249, enquête)*
- "Kans: administratie. Zorg: AVG en controle kwijtraken." *(Industrie / productie, 10–49, enquête)*
- "Kans: planners ontlasten. Zorg: fout naar klant zonder dat iemand het ziet." *(Logistiek / transport, 50–249, interview I-01)*

Duiding bij de resultaten

[DUIDING ANALISTEN: Amin (projectmanagement, interviewvraag 1 t/m 4), Ayah (marketing, 5 t/m 8) en Reda (AI-agents mkb, 9 t/m 12) leveren hier per onderwerp context, concrete voorbeelden en patronen die de tellingen verklaren. Huidige praktijk (H) scheiden van verwachting (V); opvattingen (O) als opvatting benoemen.]

5. Conclusies

Automatisch voorstel op basis van de huidige data; validatie volgt hieronder.

- 4 van de 6 deelnemers (67%) gebruikt al AI; meest genoemde zelfstandige taak: Projectplanning bijhouden en bijsturen (3x).
- 5 van de 6 (83%) wil menselijke goedkeuring vooraf (volledig of bij belangrijke beslissingen).
- Meest genoemde drempel: Aansprakelijkheid (2x); meest gevraagde voorwaarde: Belangrijke acties eerst ter goedkeuring aan een mens (5x).
- 5 van de 6 (83%) kent de relevante regels (AVG, AI-verordening) niet of weet niet wat ze voor het eigen bedrijf betekenen.
- 4 van de 6 (67%) noemt een concreet maandbedrag boven nul als betalingsbereidheid bij aantoonbare tijdsbesparing.

Validatie en duiding

[HOOFDONDERZOEKER: valideer, schrap of herformuleer de automatische voorstellen hierboven; benoem per conclusie het aantal dragende deelnemers en opvallende verschillen tussen enquête en interviews. Verbind de conclusies met het juridisch kader uit hoofdstuk 2: waar botst de praktijkverwachting met wat juridisch al geldt?]

6. Aanbevelingen

Automatisch voorstel op basis van vaste drempelregels; uitwerking volgt hieronder.

- Ontwerp agentic AI voor het MKB standaard met menselijke goedkeuring op belangrijke acties; dit is de meest gevraagde voorwaarde.
- Zet in op praktische voorlichting over AVG en AI-verordening voor het MKB; de meerderheid kent de regels niet of begrijpt de eigen verplichtingen niet.
- Richt ondersteuning op wat bedrijven zelf vragen: Advies van een expert (3x), Praktische training voor het team (3x), Voorbeelden van vergelijkbare bedrijven (2x).
- Adresseer de grootste drempel (Aansprakelijkheid (2x)) expliciet in productontwerp en communicatie.

Uitwerking

[REDACTIE: splits de gevalideerde aanbevelingen naar drie doelgroepen en onderbouw ze vanuit hoofdstuk 2 t/m 5:]

Voor MKB-bedrijven

[IN TE VULLEN]

Voor leveranciers van agentic AI

[IN TE VULLEN]

Voor ondersteunende partijen (overheid, onderwijs, brancheorganisaties)

[IN TE VULLEN]

7. Gaps en risico's

Gap-register uit de interviews

Bron	Signaal
interview I-01	Respondent kent verzekeringsdekking voor AI-fouten niet; uitzoeken of die bestaat

Gemiste regels en gewenste duidelijkheid

- "Wie is aansprakelijk als de AI een fout maakt in een offerte?" *(Bouw / installatie, 10–49, enquête)*
- "Weet niet eens welke regels er zijn" *(Retail / groothandel, 50–249, enquête)*
- "Wat mag er met gegevens van medewerkers?" *(Industrie / productie, 10–49, enquête)*
- "Onduidelijk wie aansprakelijk is bij planningsfouten met schade" *(Logistiek / transport, 50–249, interview I-01)*

Opvattingen over aansprakelijkheid (O, geen juridische conclusies):

- "Denkt dat de leverancier aansprakelijk is, maar weet ik niet zeker" *(Logistiek / transport, 50–249, interview I-01)*

Gewenste duidelijkheid vanuit overheid of wetgeving:

- "Een eenvoudige uitleg van de AI-verordening voor transportbedrijven" *(Logistiek / transport, 50–249, interview I-01)*

Automatische signalen uit de gesloten vragen

- Regelkennis-gap: 5 van de 6 kent AVG/AI-verordening niet of onvoldoende.
- Aansprakelijkheid als grootste drempel: 2 van de 6; privacy/AVG: 1; vertrouwen/uitlegbaarheid: 1.

Duiding: voorlichtingsgap of wetgevingsgap

[HOOFDONDERZOEKER: loop elk gemist of onduidelijk juridisch kader uit het bovenstaande na in de desk research. Bestaat het kader wel maar is het onbekend, dan is het een voorlichtingsgap (landt bij aanbevelingen); ontbreekt het of is het niet eenduidig, dan is het een wetgevingsgap (landt bij vervolgonderzoek). Dedupliceer met de automatische signalen.]

8. Vervolgonderzoek

Automatische aanzetten op basis van de signalen in hoofdstuk 7; uitwerking volgt hieronder.

- Juridisch vervolgonderzoek: welke verplichtingen uit de AI-verordening raken MKB-gebruikers van agentic AI concreet, en waar is de uitleg voor kleine organisaties niet eenduidig (wetgevingsgap tegenover voorlichtingsgap).
- Aansprakelijkheidsonderzoek: hoe verdeelt aansprakelijkheid zich tussen gebruiker en leverancier bij zelfstandig handelende agents, en volstaan de bestaande kaders voor het MKB.
- Vervolgmeting: herhaal de enquête na publicatie van de whitepaper om verschuiving in regelkennis en adoptie te meten.

Uitwerking

[REDACTIE: formuleer per gap uit hoofdstuk 7 één concreet voorstel: onderzoeksvraag, beoogde methode, en de juridische kaders of wetgeving die nadere duiding vragen.]

Colofon en verantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksteam van Inclufy (ePROCURE Consulting B.V., h/a Inclufy, KvK 66586356, Almere) onder leiding van de hoofdonderzoeker, binnen het project "Haalbaarheid AI PM+Marketing" (MIT Haalbaarheid, zaaknummer 28436).

Antwoorden uit enquête en interviews zijn geanonimiseerd verwerkt en gescheiden van contactgegevens opgeslagen; contactgegevens worden uiterlijk 31 maart 2027 verwijderd. Citaten zijn alleen opgenomen met toestemming en zonder herleidbaarheid. De gebruikte vragenlijsten, het analysekader en de verwerkingsprogrammatuur maken deel uit van het projectdossier en zijn reproduceerbaar.

Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland.